

Doppel-Asylbewerber: Kürzung von Leistungen fällt Deutschland schwer Eigentlich sollen Flüchtlinge, die illegal einreisen, weil sie bereits in anderen Staaten a....

## **Doppel-Asylbewerber: Kürzung von Leistungen fällt Deutschland schwer; Eigentlich sollen Flüchtlinge, die illegal einreisen, weil sie bereits in anderen Staaten anerkannt sind, weniger Sozialleistungen bekommen. Doch das passiert selten**

Die Welt

Dienstag 26. Mai 2020

Copyright 2020 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



**Section:** Politik; S. 5; Ausg. 121

**Length:** 1285 words

**Byline:** Marcel Leubecher

### **Body**

---

Es ist eines jener Phänomene, bei denen der Missbrauch des Asylsystems besonders deutlich wird: Migranten sind in anderen EU-Staaten als Flüchtlinge anerkannt, reisen aber dennoch unerlaubt nach Deutschland ein, um hier erneut Asyl zu suchen. Zwar ist offensichtlich, dass niemand Schutz vor Verfolgung oder Krieg suchen muss, wenn er diesen schon in einem anderen Staat gefunden hat. Trotzdem besteht dieses seit Jahren bekannte Phänomen in erheblichem Umfang fort. Mehr als 12.000 Asylbewerber waren 2019 solche Fälle, etwas mehr als in den Vorjahren.

Die einfachste Gegenmaßnahme - die Verhinderung der unerlaubten Einreise - fällt in der Regel aus. Abgesehen vom aktuellen Corona-Grenzschutz finden nur an drei Übergängen in Bayern stationäre Kontrollen statt. Und diese Grenzposten sind auch nicht durchgängig besetzt. Wo niemand ist, der unerlaubte Einreisen verhindert, kann sie auch nicht verhindert werden.

Der Politik bleiben also nur zwei Stellschrauben, um das Phänomen einzudämmen: Abschieben und Anreize zur Einreise senken. Die Rückführung der unerlaubt Eingereisten in den für sie zuständigen Staat klappt meist nicht; auch hat die große Koalition trotz aller Ankündigungen nie wesentliche Veränderungen dieses Zustands vorgenommen. Deshalb wurde versucht, über eine Verringerung der Anreize etwas zu erreichen.

Im Sommer vergangenen Jahres beschloss Schwarz-Rot, Asylsuchenden, die schon Flüchtlings- oder Subsidiärschutz in einem anderen EU-Staat erhalten haben, nur noch das Nötigste zu gewähren - ihnen aber keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mehr zu zahlen. Zum 1. September 2019, vier Jahre nach dem Höhepunkt der Migrationskrise, trat diese Gesetzesänderung dann in Kraft. Allerdings gibt es erstens mehrere Ausnahmeregelungen, zweitens können Bundesländer selbst entscheiden, ob sie die Kürzungen umsetzen, und

Doppel-Asylbewerber: Kürzung von Leistungen fällt Deutschland schwer Eigentlich sollen Flüchtlinge, die illegal einreisen, weil sie bereits in anderen Staaten a....

drittens herrscht ein Durcheinander von widersprüchlichen Rechtsnormen auf deutscher und europäischer Ebene. Mit dem Ergebnis, dass die Kürzung oft nicht umgesetzt wird.

Am vergangenen Mittwoch gab es erneut einen Rückschlag für das Vorhaben: Sozialleistungskürzungen für Asylsuchende, die bereits in einem anderen europäischen Land Schutz erhalten haben, seien nicht zulässig, entschied das nordrhein-westfälische Landessozialgericht in Essen. Das Vorenthalten von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sei verfassungsrechtlich ausgeschlossen.

Es ging um mehrere Iraker, denen zunächst in Griechenland internationaler Schutz gewährt worden war. 2019 reisten sie nach Deutschland ein. Ihren Asylantrag lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ab. Das Land Nordrhein-Westfalen reduzierte daraufhin die Sozialleistungen auf Unterkunft und Verpflegung sowie einen Geldleistungsanspruch von 24 Euro monatlich. Dagegen klagten die Iraker mithilfe von Asylanwälten - und hatten vor dem Sozialgericht Detmold Erfolg.

Dagegen legten die Behörden allerdings Beschwerde ein, weil sie es nicht hinnehmen wollten. Ohne Erfolg. Denn die Essener Richter waren in ihrem Beschluss der Meinung, dass die von der Bundesregierung neu geschaffene Regelung - ohne es auszuformulieren - voraussetze, dass den Betroffenen eine Rückkehr in das schutzgewährende Land rechtlich wie tatsächlich möglich und zumutbar sei.

Das lasse sich für die irakischen Antragsteller nicht feststellen, urteilten die Richter. Das Vorenthalten von Leistungen für den "soziokulturellen Anteil des Existenzminimums" sei verfassungsrechtlich ausgeschlossen. Eine Ausnahme von der Gleichbehandlungspflicht für alle Menschen lasse sich auch dann nicht rechtfertigen, wenn mit der Leistungseinschränkung ein asylrechtlich ungewolltes Verhalten - hier das Suchen um Asyl in Deutschland bei schon bestehendem Schutz durch Griechenland - sanktioniert werde. Denn dies sei allein eine migrationspolitisch veranlasste Sanktion. Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums sei jedoch migrationspolitisch gerade nicht zu relativieren.

Jedenfalls so lange, wie bei den anderswo anerkannten Flüchtlingen in absehbarer Zeit keine Abschiebung geplant sei, dürfe es keine Kürzungen geben; diese könnten auch nicht dadurch gerechtfertigt werden, dass die Migranten ja die Möglichkeit hätten, in das Land zurückzukehren, in dem sie bereits einen Schutztitel haben.

Sollte sich diese Rechtsauffassung in der Breite durchsetzen, wäre der Plan der Bundesregierung gescheitert. Denn gerade weil die Abschiebungen unerlaubt eingereister Asylbewerber in den zuständigen Staat nur in einem Bruchteil der Fälle funktionieren, war ja der Plan, dass viele wieder freiwillig zurückgehen; nämlich wenn sie merken, dass in Deutschland nicht direkt die Gleichstellung mit anderen Asylbewerbern und nach in der Regel spätestens 18 Monaten die Gleichstellung mit deutschen Hartz-IV-Beziehern erfolgt.

Der CDU-Innenpolitiker Thorsten Frei hatte in WELT vorgeschlagen, dass für Asylbewerber, die in anderen EU-Ländern schon anerkannt wurden und die zu uns weiterreisen, "die Leistungen auf eine Rückfahrkarte begrenzt werden" sollten. Doch solche Forderungen scheinen so lange nicht annähernd umsetzbar, bis die Asylrechtslage grundsätzlich neu geordnet wird. In dem geschilderten Fall stehen Artikel des Grundgesetzes der Kürzung entgegen; in anderen Fällen waren es Urteile des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), die ein Vorgehen gegen anderswo anerkannte Flüchtlinge verhinderten.

So urteilte das Luxemburger Gericht Ende 2019, dass Deutschland die Asylanträge solcher Migranten nicht mehr ohne Prüfung als "unzulässig" ablehnen darf. Das war seit 2016 so gehandhabt worden. Grundannahme dieses Vorgehens der deutschen Behörden war, dass niemand Schutz benötigt, der ihn anderswo schon erteilt bekam.

Die EU-Richter schrieben hingegen vor, dass dennoch erst geprüft werden müsse, ob Menschenrechtsverletzungen drohen. Nun haben in Deutschland abgelehnte Bewerber die Chance, gegen eine Abschiebung in ein anderes EU-Land zu klagen. Das geschieht oft. Dann wird ohnehin die Menschenrechtslage geprüft. Viele Richter urteilen, dass sie vor allem in Griechenland, Italien und Osteuropa die Versorgung für menschenrechtswidrig halten. Nun ist aber durch das EuGH-Urteil eine zusätzliche Hürde dazugekommen, weil das BAMF Asylanträge nicht mehr per se als unzulässig ablehnen darf.

Doppel-Asylbewerber: Kürzung von Leistungen fällt Deutschland schwer Eigentlich sollen Flüchtlinge, die illegal einreisen, weil sie bereits in anderen Staaten a....

Dieses rechtliche Durcheinander ist hauptsächlich darin begründet, dass die Bundesrepublik sukzessive die Hoheit über die Asylpolitik an die EU abgetreten hat. Der EuGH wird zunehmend als letztentscheidende Instanz betrachtet. Deswegen stößt die Politik nicht nur immer wieder an die Grenzen des Grundgesetzes beziehungsweise dessen Interpretation durch Karlsruhe. Sondern zunehmend auch an Grenzen durch die EuGH-Auslegung europäischer Verordnungen; von deren Existenz weiß in Deutschland kaum jemand, zumal der Bundestag an deren Entstehung nicht mitgewirkt hat.

Jedenfalls ist es die Linie der schwarz-roten Regierung, EuGH-Urteile konsequent zu befolgen, um die europäische Einigung nicht zu gefährden. So teilte die Bundesregierung nach dem EuGH-Urteil mit: "Das BAMF setzt den Beschluss des Europäischen Gerichtshofes vom 13. November 2019 um." Ernsthafte Vorstöße, die Brüsseler Vorgaben auf ein Minimum zu reduzieren und ansonsten die Mitgliedstaaten selbst über ihre Zuwanderungspolitik entscheiden zulassen, gab es schon lange nicht mehr. Stattdessen stehen auch in der Migrationspolitik die Zeichen auf noch mehr Vorgaben aus Brüssel - an die sich alle Mitgliedsländer halten sollen. Von dem ursprünglichen Ziel, dass Staaten in der Regel selbst über ihre Zuwanderung und die entsprechenden Gesetze entscheiden können, entfernen sich Deutschland und die restliche EU also immer mehr.

Original Gesamtseiten-PDF

## Graphic

---

Manche Migranten stellen in der EU mehrere Asylanträge. Wie kann Deutschland damit umgehen?

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** WE

**Subject:** FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (92%); ABSCHIEBUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); POLITISCHES ASYL (90%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (90%); GESETZGEBUNG (89%); RICHTER (89%); GERICHTSHÖFE (85%); POLITIK (79%); EINWANDERUNG (78%); GRENZKONTROLLEN (78%); STAATSGRENZEN (78%); GERICHTSPROZESSE (68%)

**Geographic:** ESSEN, DEUTSCHLAND (74%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (89%); BAYERN, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (91%); DEUTSCHLAND (89%); IRAK (79%); GRIECHENLAND (59%)

**Load-Date:** May 26, 2020